



Nr. 121 Kabinettsitzung vom 25. November 1920, 18 Uhr, im Reichstagsgebäude

R 43 I/1361, Bl. 141–142

Anwesend: Fehrenbach, Heinze, Simons, Koch, Wirth, Geßler, Scholz, Brauns, Groener, Hermes; StS Albert, Müller, Walther, Teucke; RKom. Carl; MinDir. Meissner, v. Schlieben; zu P. 1–3: MinDir. Gneist, WLegR Rümelin; MinR Cuntze; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 18:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Beantwortung der Interpellation über den Elektrizitätsstreik.
2. Aufhebung des Ausnahmezustandes in Bayern.
3. Umfang des Kostenersatzes an Preußen im Falle der Autonomie Oberschlesiens.
4. Dienstkraftwagen der Reichsminister. [...]
5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Kontrolle der Kriegsrechnungen. [...]
6. Frage der weiteren Behandlung des dem Reichsrat vorliegenden Gesetzentwurfs wegen Errichtung eines Reichskriminalpolizeiamtes (Reichsratsdrucksache Nr. 52).
7. Einbringung des Gesetzentwurfs über die Betriebsbilanz. [...]
8. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Verordnung über die Arbeitszeit in den Bäckereien und Konditoreien vom 23. November 1918 (RGBl. S. 1329). [...]

1. Beantwortung der Interpellation über den Elektrizitätsstreik ¹.

Der *Reichsminister des Innern* teilte die Grundzüge mit, nach denen er die Interpellation beantworten wolle.

Das Kabinett stimmte dem Vorschlage zu ².

¹ Zum Elektrizitätsarbeiterstreik s. Dok. Nr. 105.

² Es handelte sich hier um eine Interpellation des Abg. Hergt und Genossen vom 12.11.1920. In dieser Interpellation wurde Auskunft über die Maßnahmen der RReg. gegenüber künftigen Streiks in lebenswichtigen Betrieben verlangt. Siehe dazu RT-Drucks. Nr. 869, Bd. 364 und die Beantwortung der Interpellation durch RIM Koch am 26.11.1920 im RT, RTBd. 346, S. 1284 f.

2. Aufhebung des Ausnahmezustandes in Bayern³.

Der *Reichsminister des Innern* trug vor, daß die Unabhängige Fraktion die Aufhebung beantrage und daß sich die Sozialdemokraten voraussichtlich dem Antrage anschließen würden. Er teilte die Grundlinien für die Beantwortung mit, denen das Kabinett zustimmte⁴.

3. Umfang des Kostenersatzes an Preußen im Falle der Autonomie Oberschlesiens.

Der *Reichsminister des Innern* erbat die Indemnität des Kabinetts für zwei Zusagen, die er an Preußen im letzten Augenblick noch habe machen müssen: a) bezüglich der Übernahme der Propagandakosten auf das Reich⁵, b) bezüglich der Nichtgeltung des Gesetzes für den Fall, daß nicht ganz Oberschlesien bei dem Reich bleibe⁶.

³ Es handelte sich hier um einen Ausnahmezustand, der von der Bayer. StReg. am 4.11.1919 auf Grund des Art. 48 Abs. 4 der RV erlassen worden war. Die VO sah einstweilige Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vor und war von der sozialistischen Regierung Hoffmann zur Abwendung innerer Unruhen erlassen worden. Die USPD (Aderhold und Genossen) hatte am 18.11.1920 die Aufhebung der bayer. AusnahmeVO im RT beantragt (RT-Drucks. Nr. 885, Bd. 364).

⁴ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 152, P. 1.

⁵ Im Zusammenhang mit den Beratungen über das ober-schlesische Autonomiegesetz im RR im November 1920 (s. dazu Dok. Nr. 92, P. 1) hatte der PrFM in einem Schreiben vom 11.11.1920 an den RFM auf die bevorstehende vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Preußen und einem sich etwa bildenden Staat Oberschlesien aufmerksam gemacht. In diesem Schreiben hatte der PrFM erklärt, daß Preußen im RR nur dann dem ober-schlesischen Autonomiegesetz zustimmen würde, wenn das Reich alle Kosten, die Preußen in Oberschlesien durch die Besatzung und die durch den Friedensvertrag angeordnete Abstimmung erwachsen waren, ersetzen würde (R 43 I/353, Bl. 27). Am 13. 11. hatte das RKab. dieser Forderung Preußens zugestimmt. (Der StSRkei an den PrMinPräs. am 13.11.1920, R 43 I/353, Bl. 31).

Ebenfalls am 13. 11. richtete der PrFM ein weiteres Schreiben an den RFM, in dem er darauf hinwies, daß MinDir. v. Schlieben vom RFMin. die Übernahme der Propagandakosten, die Preußen in Oberschlesien aufgewendet habe, als nicht zu den Kosten gehörig abgelehnt habe. Der PrFM bat um eine Bestätigung des RFM, daß auch die Propagandakosten unter die vom Reich zu ersetzenden Kosten fallen sollten. Erst dann wolle Preußen im RR dem ober-schlesischen Autonomiegesetz seine Zustimmung geben (R 43 I/353, Bl. 35).

Dieses Schreiben des PrFM wurde am 15. 11. der Zuständigkeit halber vom RIM in Übereinstimmung mit dem RFM beantwortet. In seinem Antwortschreiben erwiderte der RIM dem PrFM, daß er auf dem Standpunkt stehe, daß die Frage, welche Kosten unter die vom Reich eingegangenen Verpflichtungen fielen, späterer Auslegung vorbehalten bleiben müsse. Bei der großen Bedeutung des ober-schlesischen Autonomiegesetzes könne er es jedoch nicht zulassen, daß die Verabschiedung im RR länger verzögert werde; er erkläre sich daher bereit, die Propagandakosten zu ersetzen. Gleichzeitig richtete der RIM ein Schreiben an den RK und bat ihn, die Angelegenheit auf die TO der nächsten Kabinettsitzung zu setzen (R 43 I/353, Bl. 36–37). In seinen „Aufzeichnungen“ notierte RIM Koch darüber: „Mich drückt mehr das Verhältnis zu Preußen. Schwierigkeiten sonder Zahl erzeugt Preußens Regierung mit ihrer Verantwortungslosigkeit. Oberschlesiens Selbständigkeit wurde auf das erbitterteste bekämpft, zuletzt mit Erpressertaktik noch finanzielle Vorteile für Preußen herausgeholt.“ (Nachlaß Koch-Weser 27, Bl. 327).

⁶ Bei den Beratungen des ober-schlesischen Autonomiegesetzes im RR hatte Preußen den Antrag gestellt, dem Gesetz eine Bestimmung einzufügen, daß vor der Abstimmung ein Volksbegehren gemäß Art. 18 Abs. 4 der RV stattfinden müsse.

Nachdem am 1. 11. der RIM im RR erklärt hatte, daß das Autonomiegesetz nur für den Fall gelten solle, daß ganz Oberschlesien beim Reiche bleibe, richtete der PrMinPräs. am 13. 11. ein Schreiben an den RK mit der Bitte, diese Einschränkung schriftlich zu bestätigen. Sodann wolle Preußen seinen Antrag auf ein Volksbegehren im RR zurückziehen (R 43 I/353/32). Eine Abschrift dieses Schreibens des PrMinPräs. übersandte der StSRkei am 15. 11. aus Gründen der Zuständigkeit dem RIM. In dem dazugehörigen Begleitschreiben des StS Rkei an den RIM hieß es u. a.: „Vertraulich darf ich auftragsgemäß hinzufügen, daß durch die Voraussetzung der Erhaltung ganz Oberschlesiens der praktische Wert des Gesetzes wohl stark in Frage gestellt wird, da mindestens einzelne Kreise voraussichtlich auch bei günstigstem Abstimmungsergebnis von Oberschlesien abgetrennt werden dürften. Wenn es sich hierbei nur um kleine Grenzbezirke handelt, wird allerdings schon die moralische Wucht der Tatsachen zur Anwendung des Gesetzes zwingen. Um die ober-schlesischen Deutsch-autonomisten nicht zu beunruhigen, wird es von großer Bedeutung sein, daß auch seitens der Preußischen Regierung in keiner Weise der hiermit festgelegte Standpunkt öffentlich diskutiert wird.“ (R 43 I/353, Bl. 33). Beigegeben war dem Begleitschreiben des StSRkei ferner der Entw. eines Antwortschreibens, das der RIM an den PrMinPräs. richten sollte. Der Entw. dieses Antwortschreibens hatte folgenden Wortlaut: „Im Namen der RReg. bestätige ich, daß auch nach Auffassung der RReg. das Gesetz, betreffend Oberschlesien nach seiner Fassung nur unter der Voraussetzung zutrifft, daß ganz Oberschlesien bei Deutschland bleibt. Welche Regelung eintritt, wenn nur ein Teil Oberschlesiens bei Deutschland bleibt, wird durch das Gesetz nicht entschieden.“ (R 43 I/353, Bl. 34).

Ob der RIM seinem Antwortschreiben an den PrMinPräs. diese Fassung gab, ließ sich in R 43 I nicht ermitteln. Am 16. 11. stimmte der RR dem GesEntw. über die ober-schlesische Autonomie in der von der RReg. gewünschten Fassung einstimmig zu (Schultheß 1920, I, S. 296–97).

Das *Kabinett* erteilte die Indemnität.

4. Dienstkraftwagen der Reichsminister. [...]

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Kontrolle der Kriegsrechnungen. [...]

6. Frage der weiteren Behandlung des dem Reichsrat vorliegenden Gesetzentwurfs wegen Errichtung eines Reichskriminalpolizeiamtes (Reichsratsdrucksache Nr. 52)⁷.

Der *Reichsminister der Justiz* wies eingehend auf die Schwierigkeiten hin, die bei der Verfolgung hochverräterischer Bewegungen usw. vorhanden wären, weil eine Zentralpolizeistelle bisher nicht bestehe. Er empfehle daher unter allen Umständen, darauf zu drücken, daß diese Reichszentralstelle möglichst bald eingerichtet würde.

Der *Reichsminister des Innern* trat dieser Auffassung bei und bat um die Ermächtigung, mit den einzelnen Ländern die Angelegenheit zu betreiben, auch gegen den Widerstand Preußens.

Das *Kabinett* war hiermit einverstanden. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen⁸.

7. Einbringung des Gesetzentwurfs über die Betriebsbilanz. [...]

8. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung der Verordnung über die Arbeitszeit in den Bäckereien und Konditoreien vom 23. November 1918 (RGBl. S. 1329). [...]

⁷ Zum Entw. eines Reichskriminalpolizeigesetzes s. Dok. Nr. 90, Anm. 3.

⁸ Das Reichskriminalpolizeigesetz wurde erst 1922 erlassen (RGBl. 1922, I, S. 593 f.).

Zitierhinweis

Nr. 121 Kabinettsitzung vom 25. November 1920, 18 Uhr, im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 309–311 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D121>